



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
IV. Dirección pública

Tema 23. La crisis de la burocracia como sistema de gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. El «management» público y la gobernanza. Hacia la excelencia en las instituciones públicas.

AUTOR: Jesús Manuel Cabello Hidalgo
REVISOR: Antonio Martínez Martínez

Creación: noviembre 2020
Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA Y EL MODELO DE GESTIÓN PRIVADA	4
3	LA CRISIS DE LA BUROCRACIA COMO SISTEMA DE GESTIÓN	6
3.1	ORIGEN DEL MODELO BUROCRÁTICO	6
3.2	EL MODELO DE ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA	7
3.2.1	CARACTERÍSTICAS DEL MODELO BUROCRÁTICO	7
3.2.2	FUNCIONAMIENTO DEL MODELO BUROCRÁTICO	9
3.3	LA CRISIS DEL MODELO	9
4	LA ADECUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL SECTOR PRIVADO	12
4.1	ORIGEN DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA	12
4.2	PRINCIPALES POSTULADOS DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA	13
4.3	INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS DE MANAGEMENT PRIVADO EN LA ADMINISTRACIÓN.	14
4.4	LÍMITES A LA APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL	16
5	EL MANAGEMENT PÚBLICO Y LA GOBERNANZA	17
5.1	REPLANTEAMIENTO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA	17
5.2	LA GOBERNANZA	17
5.2.1	LA GOBERNANZA TIC	18
5.3	GOBERNANZA Y GOBIERNO ABIERTO	18
6	HACIA LA EXCELENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	20
6.1	LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20
6.2	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	21
6.3	MODELOS DE EXCELENCIA PARA GESTIONAR LA CALIDAD	21
7	LA EVOLUCIÓN DE LOS PARADIGMAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON LAS TIC	23
8	REFERENCIAS NORMATIVAS A LA GESTIÓN PÚBLICA	24
8.1	Constitución Española de 1978.	24
8.2	Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.	24
8.3	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.	26
8.4	Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.	27
8.5	Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.	28
9	RESUMEN ESQUEMÁTICO	29
10	GLOSARIO	36

11	TEST	37
11.1	PREGUNTAS DE TEST	37
11.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	39
12	BIBLIOGRAFÍA	40
12.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	40
12.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	40

1 INTRODUCCIÓN

En el tema actual se aborda la evolución de las técnicas de gestión en las administraciones públicas desde el siglo XX hasta hoy.

En primer lugar, se describen las características, más relevantes, que diferencian la gestión pública de la gestión privada. Esto sirve para enfocar desde un contexto dado el resto del tema.

A continuación, se aborda la evolución de los modelos de gestión pública: desde el modelo burocrático, pasando por la nueva gestión pública y llegando a la gobernanza y el gobierno abierto.

Por último, se hace un análisis de los organismos de evaluación de la calidad en las administraciones públicas (AAPP) así como de los modelos de calidad y excelencia más importantes.

Al final del tema, se expone un resumen esquemático con los puntos más importantes y se proponen unas preguntas de test para evaluar los conceptos básicos del tema.

Se debe resaltar que es un tema que se entrelaza con otros muchos del temario de la oposición. Se invita al lector a ampliar lo expuesto aquí en los siguientes temas:

- 20. *La función gerencial en las administraciones públicas. Particularidades de la gestión pública.*
- 25. *La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITs): Funciones. La transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades locales.*
- 30. *Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración General del Estado y sus organismos públicos. La transformación digital de la administración General del Estado*
- 31. *Reutilización de la información en el sector público en Europa y España. Papel de las TIC en la implantación de políticas de datos abiertos y transparencia.*
- 33. *Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la administración. El cuadro de mando.*

2 DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA Y EL MODELO DE GESTIÓN PRIVADA

Para comenzar el tema, se deben destacar las diferencias que existen entre la administración pública y la empresa privada. Desde esta óptica, se aborda con un mejor enfoque la implicación que las mismas tienen en la gestión de una y otra.

La administración pública **se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público**, no sólo en las instituciones burocráticas del Estado, sino también en las empresas estatales, en los entes de salud, en las fuerzas armadas, en la policía, los bomberos, el servicio postal y los parques nacionales, entre otros. La administración pública se refiere a las funciones que se desarrollan en las instituciones gubernamentales, a fin de satisfacer las necesidades del colectivo. Entre sus funciones se encuentran prestar apoyo a las actividades que desarrollan las empresas privadas.

Por otro lado, esta será la encargada de proveer medios para el cumplimiento de las políticas públicas, que han sido planificadas por el Estado. La gestión pública es clave para la economía del país y esta les presta apoyo a las actividades de la administración privada.

A continuación, se exponen las diferencias entre la administración pública y la privada desde diversos ámbitos:

LOS RECURSOS QUE MANEJAN

La administración privada se va a centrar en manejar el capital que pertenece a propietarios, inversores privados y accionistas. La principal forma de obtener ingresos en la administración privada es por las ventas de su producto o servicio.

Por otra parte, la administración pública maneja el capital que pertenece al Estado, por ende, deberá regirse por el principio de rendición de cuentas. Esto quiere decir que el administrador deberá indicar en qué partidas utilizó los recursos monetarios asignados. Los recursos en la administración pública provienen de los impuestos de los ciudadanos del país, distribuidos por los órganos de acuerdo con la planificación nacional.

Hay que destacar que España tiene el porcentaje más bajo de empresas públicas entre los países que pertenecen a la Unión Europea.

SEGÚN SUS OBJETIVOS

Las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades y minimizar sus costes, ya que esto se traduce en mayores beneficios para los propietarios de la empresa. Además, la administración privada está orientada a satisfacer necesidades y expectativas de las personas (un mercado objetivo), a través de los productos o servicios a la venta.

Caso contrario de las empresas públicas, cuyo objetivo fundamental radica en beneficiar a la sociedad. Aparte de esto, debe garantizar los derechos de las personas.

TOMA DE DECISIONES

En las empresas privadas la toma de decisiones es responsabilidad de la directiva, los administradores y los accionistas de la empresa. Estos serán los encargados de hacer cumplir la planificación estratégica, para así garantizar el éxito de la organización.

En la administración pública la toma de decisiones está estrechamente ligada al gobierno de turno. La toma de decisiones de los administradores públicos es de baja repercusión, ya que los grandes cambios deberán pasar por el gobierno y su poder legislativo.

CAMPO DE APLICACIÓN

En cambio, la administración privada tiene como campo de aplicación la empresa de capital privado, pero se apoyará en la administración pública para ejecutar sus actividades. Por ejemplo: inspecciones, pago de impuestos, entre otros.

La administración pública afecta a todo el país, ya que sus funciones están orientadas a beneficiar o normar la conducta de toda la sociedad. Sin esta, las políticas públicas no se ejecutarían de manera adecuada.

INNOVACIÓN

Debido a que las empresas privadas necesitan aumentar su nivel de competitividad, es necesario que estas promuevan la innovación en los procesos de cada nivel.

Esta es una de las grandes diferencias de la administración pública y privada, ya que en la pública la innovación es casi nula, debido a que la toma de decisiones recae en el Estado.

Vistas a grandes rasgos las diferencias fundamentales entre AAPP y sector privado, se pasa a analizar los diferentes modelos de gestión y su evolución.

3 LA CRISIS DE LA BUROCRACIA COMO SISTEMA DE GESTIÓN

3.1 ORIGEN DEL MODELO BUROCRÁTICO

El término burocracia es esencial en el estudio de la administración pública. Se trata de un concepto polémico y nada pacífico que posee dos significados totalmente contrapuestos. Por una parte, un sentido positivo vinculado a lograr la neutralidad, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que es atribuible a Max Weber. Por otro lado, una visión negativa y con connotaciones peyorativas ligadas, en gran medida, a la visión que la sociedad tiene sobre los procedimientos, por largos y tediosos.

El primer momento en el que se utiliza el término burocracia viene de la mano del economista francés Vicent de Gournay, como una crítica a las políticas practicadas por la monarquía absoluta a mediados del siglo XVIII. La esencia del concepto es de desaprobación, ya que se asocia a un modelo de organización de los poderes públicos y de sus empleados, no como una forma de defender el interés público sino como un sistema patrimonialista, en beneficio de determinados empleados públicos, para ejercer el poder y beneficiarse del mismo.

A partir de ese momento (siglo XVIII), se establece un debate intelectual instalado en la gran paradoja que persigue al concepto de burocracia: la necesidad de buscar un modelo de organización racional y eficaz tanto para las instituciones públicas como para las privadas (*Smith, Stuart Mill*).

La concepción de burocracia en su dimensión moderna y más relevante la aporta Max Weber (teórico máximo del sistema burocrático) en su obra *“Economía y Sociedad”* (1921). Para Max Weber, el modelo burocrático es el sistema que puede superar los sistemas carismáticos y tradicionales que suelen degenerar en clientelismos y en lógicas patrimoniales en la administración pública.

Para autor alemán, confluyen diversas causas que posibilitan la aparición del modelo burocrático:

- Aumento significativo de las tareas administrativas.
- El impulso de las bases sociales.
- Nivelación de las rentas económicas de la sociedad.

Con una perspectiva más próxima, el modelo burocrático ha sido el paradigma que ha influido con mayor fuerza y ha inspirado todas las reformas administrativas durante los años 50 y 60 del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la construcción de los Estados se caracterizó por la implementación del modelo burocrático como modelo expresivo de la racionalidad legal y gerencial burocrática que ya había inspirado también a los Estados liberales de derecho.

3.2 EL MODELO DE ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA

Como se ha comentado con anterioridad, Max Weber es el teórico por excelencia del modelo burocrático. Para entender bien el modelo, se debe visualizar respecto a dos ideas:

- La racionalidad gerencial, cuyo objetivo es garantizar la eficacia y la eficiencia de los actos administrativos.
- La racionalidad legal, la cual implica el sometimiento pleno de las administraciones al derecho.

Para Max Weber la racionalidad legal prima sobre la racionalidad gerencial. De esta manera, el principal objetivo es asegurar que no se vulneran los derechos de los ciudadanos ante la administración. Dicho de otra manera, el cumplimiento estricto de la ley (el procedimiento) prima sobre la consecución de los objetivos.

Otro aspecto de suma importancia para comprender el modelo es la separación entre el poder político y la actuación administrativa. De esta manera se consolidan los funcionarios como servidores neutrales e independientes, lo que garantiza la independencia de la administración, aislada e independiente de los intereses políticos. Dicho de otra manera, se separa la dirección política de su ejecución.

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO BUROCRÁTICO

El paradigma burocrático teórico se puede describir en base a las siguientes características:

- Pleno sometimiento al ordenamiento jurídico. La actividad de la administración debe de regirse con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, normas y leyes. Por otro lado, se pretende que la organización de la administración esté perfectamente definida y que no haya lagunas, es por ello que la reglamentación es abundante y lo prevé (en teoría) todo.
- Principio de jerarquía. En base a este principio se construye toda una pirámide organizativa de puestos y escalones. De esta manera, la cúspide jerárquica desarrolla planes y normas que son ejecutados por funcionarios, donde las tareas y las funciones están perfectamente delimitadas y definidas en función del puesto que ocupen.
- Uso de documentos y comunicaciones por escrito. Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación y del procedimiento, todas las acciones y decisiones se registran.
- Racionalidad en la división del trabajo. El trabajo se divide en base a atribuciones bien definidas de cada puesto. Así, la carrera profesional de los funcionarios se realiza en base al diseño de puestos de trabajo bien definidos y cerrados.
- La preparación técnica para el puesto. Toda la selección de personas se basa en la preparación técnica para el puesto y la meritocracia. Todo ascenso o promoción está supeditado a los procedimientos legalmente establecidos. De esta manera, lo que se persigue es garantizar la igualdad de condiciones para la incorporación y promoción del personal al servicio de la administración.

- Especialización de la administración:
 - Las administraciones públicas sirven únicamente a los intereses públicos.
 - La ley, como manifestación de la voluntad popular, debe perseguir el bien común.
 - Apenas se da participación a la ciudadanía y a las empresas en el diseño de políticas públicas.
- Respecto a los funcionarios. Deben ser profesionales especializados. Para ello deben buscar exclusivamente los intereses generales mediante la aplicación de la legalidad. Para garantizarlo:
 - Se deben encontrar protegidos legalmente, para hacer frente a presiones políticas y sociales. De esta manera se garantiza el principio de legalidad.
 - Son especialistas en el desempeño de sus tareas.
 - Son designados en base al mérito y la capacidad.
 - Trabajan bajo la protección formal de su cargo. Disponen de un salario y puesto fijo.
 - Su trabajo en la administración debe ser su principal fuente de ingresos.
 - Normativamente se establecen las competencias que puede asumir un funcionario y sus límites. Se busca la estandarización del trabajo.
 - Son retribuidos de conformidad a su rango.
 - Promocionan por antigüedad.
- Principio de máxima seguridad jurídica. Dado el pleno sometimiento a la ley y el principio de jerarquía, la práctica totalidad de la actuación de la administración se puede predecir.
- Principio de delegación. La legitimidad de la actuación administrativa se asienta en dos pilares fundamentales:
 - La democrática: el Parlamento, sede de la soberanía nacional, delega sus poderes en la administración.
 - La legal, derivada del cumplimiento de las normas y procedimientos.

3.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO BUROCRÁTICO

Concentrando todas las ideas anteriores, se puede resumir que el modelo burocrático se asienta sobre unos servidores públicos cuyas tareas y atribuciones están perfectamente definidas legalmente. Todo el conjunto de actuaciones administrativas se rige por el principio de legalidad y por el principio de jerarquía.

La administración debe ser garante de legalidad, lo que conlleva que sus actuaciones queden registradas por escrito en una serie de documentos y expedientes, con el fin de obtener una resolución sobre la materia de la que se está tratando.

A nivel teórico, la burocracia es el sistema de organización del trabajo que mejor asegura la neutralidad y el trato equitativo de las administraciones públicas, aportando seguridad jurídica a la sociedad y a los actores económicos. Hay que tener presente, que la seguridad jurídica es el ingrediente esencial que facilita el desarrollo económico como mecanismo para alcanzar el bienestar social.

A pesar de que la gran mayoría de las administraciones públicas del mundo (y también en una parte de las organizaciones privadas) operan bajo el modelo burocrático, este sistema ha seguido siendo una fuente constante de controversia y de insatisfacción.

3.3 LA CRISIS DEL MODELO

Si bien el modelo burocrático fue el predominante durante las décadas de los 50 y los 60, con la llegada de los años 70 se producen una serie de acontecimientos que impulsan la crisis del modelo burocrático y la aproximación de las técnicas de gestión privadas a la gestión pública.

Los principales acontecimientos fueron:

- El paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Todo un cambio de era que suscitó las críticas al modelo burocrático. Entre estas críticas, se entiende que el modelo burocrático no ofrecía incentivos para mejorar el rendimiento de las administraciones públicas y que, por tanto, éstas eran menos eficientes y de menor calidad que si actuaran bajo criterios de mercado privado.
- Existía una corriente de pensamiento en la sociedad que veía al sistema burocrático alejado de la realidad social.
- El aumento de la complejidad de la realidad. Aspectos como: la irrupción de las nuevas tecnologías y la globalización alentaban a reformas necesarias para la mejora de la eficiencia en el funcionamiento de la administración.
- La crisis fiscal de los años 70, la crisis del petróleo y la crisis económica confrontaron un importante desajuste con respecto a los compromisos asumidos con el Estado del Bienestar. La gestión de la sanidad, las prestaciones por desempleo, las jubilaciones, entre otros hacen prosperar las críticas a la ineficiencia del modelo, que no respondían al incremento de la demanda.
- Pierde fuerza la hasta entonces hegemonía del *Keynesianismo* por el modelo neoliberal.

Además, se pueden resaltar las siguientes críticas al modelo:

- El modelo desconoce los aspectos informales de las organizaciones y la capacidad de adaptación y uso interesado de los privilegios.
- Provocaba una dificultad de adaptación y análisis crítico en el empleado.
- Provocaba falta de iniciativa.
- Despilfarraba potencialidades del ser humano.
- Incapacitaba para la solución negociada de problemas, dada la rigidez de las normas y criterios con los que el funcionario actúa.

Como señala “Martín Castilla”, el paradigma de la administración pública poseía un carácter eminentemente burocrático, centrado en el cumplimiento formal de la legislación y garante de los derechos del ciudadano frente a las posibles arbitrariedades del Estado. Dicho paradigma, centrado en los aspectos políticos y burocráticos en detrimento de los de gestión y relación o prestación de servicios a los ciudadanos, difuminaba la responsabilidad entre los diferentes niveles de autoridad.

El marcado carácter burocrático mostraba una serie de importantes disfunciones y adolecía de una falta de adaptación al entorno socioeconómico, que hacía necesaria la introducción de una serie de cambios, en los cuales **confluyen los principios de eficacia y eficiencia con el de legalidad.**

Entre las disfunciones más destacadas se encuentran, según los autores, la propia concepción del modelo burocrático tradicional, pensado más para dar respuesta a la protección de derechos y garantías que para gestionar servicios públicos, cuya solución reclaman los ciudadanos como usuarios. En este sentido, reclaman que se les involucre más en los procesos de toma de decisiones.

Otro problema fue el abuso de las atribuciones inherentes al ejercicio de la función. En muchos casos, el servicio civil se convirtió en un instrumento de movilización política, bloqueando el desarrollo de la competencia neutral, de manera que el sistema de empleo público llegó a ser un recurso que se distribuía entre los seguidores y los ganadores del juego electoral.

Otros problemas derivados del modelo burocrático fueron:

- Otorgamientos de subsidios sin considerar el costo fiscal.
- Mecanismos de financiación, la viabilidad económica y el control de su ejecución.
- La ampliación de la prestación pública de bienes y servicios no públicos.
- Interferencia en el sistema de formación mediante la regulación de los mercados.
- Exceso de reglamentación burocrática en las tareas de fiscalización.
- Deterioro de la gestión de los recursos humanos.
- Deterioro en la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos por la ineficiencia en la estructura del gasto.
- Falta de transparencia en los mecanismos de compras públicas.

Con la aparición de estas críticas y el contexto reinante, la administración se enfocó en dos puntos:

- La introducción de técnicas de la gestión privada en gestión pública.
- Adopción de fórmulas del mercado en el sector público.

4 LA ADECUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL SECTOR PRIVADO

Como respuesta a todos los factores previamente descritos, surge a partir de los años 70 lo que se denominó nueva gestión pública (NGP). El objetivo primordial de este nuevo paradigma es la aplicación de principios tales como: economía, eficiencia y eficacia. Se persigue la calidad total en la prestación de los servicios al mismo tiempo que se dedican menos esfuerzos al desarrollo normativo de tipo burocrático.

Las dos ideas fundamentales sobre las que transita son:

- Las AAPP deben de reducir las diferencias de gestión respecto del sector privado.
- Las AAPP deben reducir las reglas y procedimientos ligados a la gestión.

La nueva gestión pública (NGP) persigue, en definitiva, la creación de una administración pública eficiente y eficaz, es decir, unas AAPP que satisfagan las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible. La meta principal de las AAPP no se ciñe ya al cumplimiento de la ley, aunque evidentemente la actividad administrativa nunca debe incurrir en la ilegalidad, sino que se orienta hacia la optimización máxima de sus resultados, medidos éstos en función de la satisfacción de los ciudadanos.

4.1 ORIGEN DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

La NGP surge a finales de los años ochenta e inicios de los noventa proveniente fundamentalmente de Estados Unidos. Las ideas principales de este nuevo sistema se centran en intentar acercar la gestión privada a los procedimientos de gestión pública, pero sin trasladar directamente sus métodos, como propone el gerencialismo, sino adecuando estos métodos a la producción pública dadas las peculiaridades que esta plantea.

La NGP incluye una serie de instrumentos, en ocasiones contradictorios, que proceden del sector privado si bien reconoce expresamente la especificidad del sector público.

La década de los 80 viene caracterizada por:

- Plano económico: globalización y crisis de financiación del estado del bienestar.
- Plano social: mayor demanda de servicios públicos.
- Político institucional: complejidad y diversidad de agentes e interlocutores.
- Cultural: mayor exigencia democrática.

Así pues, los ejes centrales de transformación del Estado fueron:

- Privatización.
- Desregulación.
- Cambio en la organización y gestión de funciones estatales mediante la descentralización.
- Aplicación de las tecnologías.
- Readecuación de recursos humanos mediante el fortalecimiento de la carrera burocrática.
- Tercerización de los servicios de apoyo a la desburocratización.
- Orientación de la gestión hacia la consecución de metas y objetivos.

4.2 PRINCIPALES POSTULADOS DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

Los principales postulados de la nueva gestión pública son:

- **Descentralización y especialización.** Es lo que se denomina “disgregación del sector público” lo que permite reducir el tamaño de las organizaciones. A este instrumento responde la política de privatización y la contratación externa de servicios. De este modo, el sector público no produce directamente bienes y servicios, sino que garantiza la provisión de estos a través del sector privado, el cual se muestra más eficiente respecto de los procesos productivos. La descentralización permite dotar a las organizaciones de poderes de decisión en el ámbito de su especialidad de modo que se evita la lentitud e ineficacia burocrática que queda excluida del control parlamentario y además, implica una reducción del tamaño de estas, lo que las hace más asequibles para los ciudadanos y más eficaces ya que su cercanía a los ciudadanos hace que sean más sensibles a las necesidades de estos y les atiendan más adecuadamente.
- **Desregulación de amplios sectores de actividad.** Esto implica, la introducción de las reglas de la competencia o bien organizar la producción a través de concursos competitivos y liberalizar los mercados de modo que, las organizaciones compitan entre si para captar recursos y clientes.
- **Jerarquías aplanadas.** Se trata de acercar los organismos a los lugares donde se producen los problemas. Esto permite minimizar los retrasos tanto en el conocimiento de las necesidades de los administrados como en la solución de los problemas y la adopción de las políticas correspondientes. Se agiliza todo el proceso y se evitan todos los ruidos internos. La información se articula de forma reticular y se desarrolla la correspondiente asignación de responsabilidades.
- **Desburocratización y ruptura del monolitismo.** Se crean unidades especializadas independientes de pequeño tamaño que disponen de una organización interna propia y están vinculados a las estructuras centrales mediante contratos presididos por criterios de racionalidad económica.
- **Desmantelamiento de la estructura estatutaria.** Este sistema característico del funcionariado dificulta la competencia, es demasiado rígido por lo que dificulta la innovación y potencia escasamente la motivación del personal y presenta un exceso de solidaridad corporativa. Al desmantelar esta estructura se dota al personal de una mayor movilidad, lo cual permite optimizar los recursos humanos. Además, se introducen mecanismos de incentivos que se basan en la valoración individual de cada trabajador. Por último, implica operar cambios en la

gestión de recursos humanos en un intento de mejorar la adecuación entre el trabajador y el puesto de trabajo.

- **Orientación al cliente.** El ciudadano es considerado como un cliente que demanda bienes y servicios del sector público. La actividad pública se orienta hacia los resultados, el control del output. Los procedimientos de control están orientados a satisfacer al cliente. Éste reclama calidad, de modo que se plantea la posibilidad de que el cliente y la administración intercambien puntos de vista o expectativas mutuas.
- **Incorporación de las técnicas de evaluación como norma.** Mediante la incorporación de indicadores adecuados, estas técnicas permiten conocer el grado en el que se han alcanzado los objetivos propuestos y permiten orientar la acción pública hacia la maximización del bienestar colectivo. Se trata de compatibilizar la economía con la eficacia y la eficiencia.
- **Cambios en la cultura organizativa y en la cultura de los empleados públicos.** La administración trata de ofrecer un servicio de calidad, para ello la NGP pretende mejorar la prestación formal y el grado de respuesta y atención o cobertura de las necesidades de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo es necesaria la modificación de la estructura de la administración pública de modo que se creen distintas unidades: unas encargadas de funciones de control y garantía, otras encargadas de la prestación de servicios en el interior de la administración y otras que ofrezcan servicios a los clientes. Para realizar estas modificaciones, es necesario incorporar nuevas técnicas y conocimientos, así como articular el proceso de trabajo de cada unidad como un proceso de producción y no como un proceso administrativo.

4.3 INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS DE MANAGEMENT PRIVADO EN LA ADMINISTRACIÓN.

La NGP o *management* público se concentra en la orientación a resultados (medidos en satisfacción de los ciudadanos) en contraposición al modelo tradicional donde se primaba la legalidad procedimental. Esto tiene su impacto en el diseño organizativo, en la gestión de recursos humanos y en la gestión presupuestaria, entre otros.

A continuación, se exponen conceptos que se introdujeron en la administración:

- Nueva gestión directiva orientada a la consecución de objetivos. Se introducen conceptos tales como:
 - Perspectiva estratégica: planificación estratégica, dirección por objetivos, dirección de proyectos. Todo ellos, para anticipar y adaptarse a los cambios.
 - Perspectiva operativa, para alcanzar las metas establecidas.
 - Nuevas habilidades directivas:
 - Toma de decisiones.
 - Gestión de conflictos.
 - Liderazgo.
 - Trabajo en equipo.

- Técnicas correspondientes a las funciones de una empresa: recursos humanos, marketing, gestión de sistemas de información, gestión financiera, etc.
- Empleo de nuevas tecnologías.
 - Se introduce el concepto de administración electrónica, mediante la cual se pretende el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
 - Se introduce el uso de TIC en el funcionamiento interno de la administración para gestionar aspectos tales como personal, presupuesto, control, evaluación de políticas públicas.
 - Se introducen las TIC para aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
- Orientación al cliente. Se transforma al ciudadano en cliente y se busca satisfacer su deseo o satisfacción.
- Búsqueda de calidad que más interese a los ciudadanos. El ejemplo claro es la implantación de las cartas de servicio.
- Diseño organizativo. Se dividen las funciones de muchas organizaciones del sector público entre dos unidades distintas: la que formula la política pública y la que la ejecuta. Un ejemplo de ello son las agencias estatales, unidades descentralizadas que gozan de suficiente autonomía para la consecución de sus objetivos.
- Se introducen herramientas de gestión para:
 - Elevar productividad y eficiencia.
 - Aumentar flexibilidad y capacidad de adaptación de la oferta a la demanda de los ciudadanos.
 - Mejorar el control del gasto público.
 - Modernizar la labor de supervisión y control.

Como se destaca en informes de la ONU, el modelo de gestión privada para el sector público aparece por la creencia de que la gerencia es una ciencia que puede aplicarse indistintamente en los sectores privado y público. El paradigma de la gerencia pública no gusta de las reglas rígidas, los procedimientos formales y los sistemas uniformes que prevalecen en el servicio civil tradicional. Enfatiza en conferir a las administraciones herramientas para actuar con iniciativa, tratando de llevar el sistema de recursos humanos a un esquema de trabajo gerencial, guiado por objetivos y cumpliendo unos requerimientos de base en materia de desempeño.

A partir de la concreción de estas tendencias, el modelo gerencial procuraba terminar con las ineficiencias y las rigideces de la burocracia mediante la desestimación de reglas, especialmente las concernientes al personal, garantizando a los administradores o gerentes públicos la discrecionalidad para gestionar sus dependencias, con la obligación de asumir la responsabilidad por su desempeño.

Es por ello, por lo que se coloca al mismo nivel el principio de legalidad a los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, de manera que los gestores conocieran lo que se esperaba de ellos y

fueran medidos por los resultados, para cuyo logro era necesario disponer de cierta discrecionalidad y de la flexibilidad necesaria en el uso de los recursos disponibles.

En esta nueva gerencia, los indicadores de gestión pública serían la clave para proporcionar información sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos, de manera que el control de los resultados añadiera valor a una función antes centrada en el control de la legalidad, evaluando la actividad desarrollada y proponiendo las medidas oportunas para mejorar la eficacia y la eficiencia.

Para el logro de los propósitos era necesario asumir la función de recursos humanos como una función directiva de carácter estratégico, alineada con la planificación estratégica, una nueva así como una política retributiva para los empleados públicos en la que una parte de las remuneraciones estuviera ligada al desempeño, promoción, formación e incentivación del personal.

4.4 LÍMITES A LA APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

La reforma gerencial presenta riesgos. La discrecionalidad y la flexibilidad como medios para ampliar la capacidad de respuesta de las administraciones derivaron en arbitrariedad y desnaturalización del carácter público de los servicios. Además:

- La participación ciudadana se limitaba a los temas micro, pero estaba excluida de las macro decisiones.
- La pretendida colaboración público - privada no respondió ni a los patrones burocráticos ni al enfoque del mercado.

Estas disfunciones obedecen a que el enfoque gerencial olvida varias cuestiones fundamentales:

- De un parte, que las AAPP no solamente producen bienes y servicios, sino que lo hacen en defensa de unos valores colectivos y unos planteamientos ideológicos.
- Que el modelo no promueve un nuevo tipo de relación entre ciudadanos y la administración que reemplace la autoridad burocratizada.
- La administración no solo presta servicios, sino que está compuesta por instituciones dedicadas a la formulación de políticas y la actividad de regulación.

Todo ello se entiende porque, además, las AAPP no son empresas mercantiles que estén sujetas a la legislación del mercado. Mientras que un Gobierno dirige la acción política, la empresa privada está sometida a las normas del capital privado. En este orden, los ciudadanos no son clientes de una empresa (Estado) que vende servicios, sino titulares de derechos, facultades y deberes públicos.

5 EL MANAGEMENT PÚBLICO Y LA GOBERNANZA

5.1 REPLANTEAMIENTO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

A mediados de los años 90, pasada ya más de una década del inicio de las reformas inspiradas en la NGP, se comienza a considerar que los resultados de esta no eran los esperados.

La crisis del modelo de la NGP se debió a dos factores fundamentalmente:

- La imposible separación entre el diseño de la política y su implementación.
- No consideró que la mayoría de los bienes y servicios públicos no dependen de la acción de un departamento sino de la coordinación y colaboración de una gran cantidad de actores públicos y privados.

En este contexto se acuña el término de gobernanza que se pasa a estudiar.

5.2 LA GOBERNANZA

Aunque de la bibliografía sobre el tema se desprende que la idea de gobernanza se utiliza de distintas maneras y adquiere múltiples significados, hay un acuerdo básico acerca de que gobernanza se refiere a la puesta en práctica de estilos de gobernar en los que se difuminan los límites entre el sector público y privado. Se trata de un modelo que entiende que la eficiencia viene por un mayor grado de interacción y cooperación entre los actores públicos, privados y sociales mediante el establecimiento de redes colaborativas. Como todo modelo de gestión, no significa anulación, sino modulación y reequilibrio de los anteriores.

Los Gobiernos **no son los únicos actores** que enfrentan las grandes cuestiones sociales. Éstas son hoy desafíos también para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Además, las políticas reflejan el cambio social hacia temas como la participación ciudadana, la protección del medio ambiente, las cuestiones de género o el incremento de la complejidad y fragmentación de las estructuras políticas y administrativas, como consecuencia de una mayor descentralización administrativa, tanto territorial (hacia regiones y municipios) como funcional (hacia organismos autónomos, agencias independientes, ONGs y organizaciones privadas o semipúblicas) y en sentido ascendente en una integración supranacional.

El concepto de gobernanza pone el acento en el rol de construcción de coaliciones, que debería ser la principal función de las organizaciones del sector público, así como la superación de las ideas tradicionales de control y jerarquía, frente a la influencia y la red.

En este contexto, el papel de los directivos públicos consiste en consolidar esas redes en torno a políticas y servicios públicos concretos, mediante la aplicación de una serie de directivas que inciden en la colaboración entre organizaciones. En otras palabras, la gobernanza en redes ha puesto sobre la mesa la necesidad de llevar la gestión pública más allá de la comprensión de las herramientas internas de las que disponen las AAPP, para situar el foco de atención en la promoción horizontal de las relaciones entre redes de actores para alcanzar metas colectivas.

Desde 2010 se ha producido una aceleración de los cambios derivados de la nueva ola de innovación tecnológica, que se encuentra en la base de una nueva manera de entender la política, la administración pública y, por tanto, la gestión pública. En este sentido, la política democrática se sitúa como eje vertebrador de una nueva manera de entender la gestión pública que hace de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sus pilares básicos.

Por tanto, la creación de valor público no solo significa que los directivos públicos sean capaces de identificar nichos de interés, sino también de establecer espacios de cocreación para la ciudadanía. De este modo, se pone en lugar predominante la apertura de datos, las TIC, la escucha inteligente de lo que sucede en el entorno, permitiendo a las AAPP pensar en nuevas estrategias para gestionar los procesos internos de trabajo y la relación con la ciudadanía.

5.2.1 LA GOBERNANZA TIC

Existe un tema del temario dedicado exclusivamente a la gobernanza de las TIC: “*Tema 30. Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. La transformación digital de la Administración General del Estado*”, por lo que en este tema sólo se hace esta referencia del Preámbulo del RD 806/2014 sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la AGE y sus organismos Públicos, que recoge la esencia del modelo de gobernanza TIC y su relación con el paradigma de gobernanza. Se aconseja al lector acudir a dicho tema para más detalle y entrelazar los conceptos aquí expuestos con los que se detallan en el.

“La administración debe adoptar una nueva cultura de la información y estar preparada para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital sobre sus operaciones, procesos y resultados, que podrá ser puesta convenientemente a disposición de ciudadanos para el impulso de la transparencia, y de empresas y agentes sociales para el fomento de la reutilización de la información del sector público. Asimismo, el desarrollo de las capacidades de análisis transversal de la información permitirá optimizar la gestión, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios interdepartamentales de manera independiente a la estructura administrativa.”

5.3 GOBERNANZA Y GOBIERNO ABIERTO

Durante los últimos años, y directamente relacionado con el concepto de gobernanza emergió el concepto de gobierno abierto.

Son muchos los que señalan a Barack Obama como el padre de ello, aunque siguiendo al académico Álvaro Ramírez-Alujas, el término «gobierno abierto» aparece por primera vez de manera oficial a finales de la década de los setenta, en el espacio político británico, para referirse a la necesidad de «abrir las ventanas» del sector público hacia el escrutinio ciudadano.

Fue en el año 2009 cuando el gobierno abierto adquirió carta de naturaleza en las instituciones. Primero fue Washington DC con su iniciativa de *AppsForDemocracy*, un concurso que animaba a los ciudadanos a desarrollar aplicaciones para mejorar la gobernabilidad de la ciudad, y posteriormente la administración Obama. Tras una campaña electoral en el que el uso de las nuevas tecnologías se convirtió en un elemento clave para garantizar su elección, el presidente de los Estados Unidos comenzaba su labor aprobando una directiva del gobierno abierto (**Open Government Directive**). En la misma establecía su compromiso para restaurar la confianza pública e instaurar un sistema de transparencia, participación ciudadana y colaboración. Una apertura que, en sus palabras, fortalecería la democracia y mejoraría la eficacia de su gobierno.

No se trata de enredarse con las pruebas de paternidad, pero es interesante resaltar ese doble origen, ya que ambos, instituciones y ciudadanía, son elementos imprescindibles para que exista el gobierno abierto. Como señalan *Eva Campos y Ana Corojan*, “Para hablar de la existencia de un gobierno abierto, es condición necesaria e imprescindible que se cumplan dos requisitos. Por un lado, el acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información relacionada (open data)”, algo que depende absolutamente de las instituciones, y “la participación y acción de los ciudadanos (*open action*)”, ya que el gobierno abierto es fundamentalmente ciudadano-céntrico. Se basa en el convencimiento de que los mejores resultados son fruto de la colaboración entre ciudadanos y gobierno a todos los niveles. Está centrado de lleno en lograr objetivos aumentando la eficiencia, con mejor gestión, con transparencia en

la información y la involucración de los ciudadanos y aprovecha las nuevas tecnologías para lograr los objetivos deseados.

De ahí que el gobierno abierto apueste por determinados valores democráticos similares a los de la web 2.0, como son transparencia, apertura y colaboración, proponiendo al ciudadano como socio de gobierno.

Como ocurre con el tema de gobernanza TIC, existe un tema totalmente dedicado al gobierno abierto y a la gobernanza pública por lo que se remite al lector a dicho tema para ampliar los conceptos. Dicho tema es *“Tema 25.- La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS): Funciones. La transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades locales.”*

6 HACIA LA EXCELENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos más importantes tanto de la NGP como de la gobernanza, es captar y evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos. Esto es una gran diferencia con respecto al sector privado, donde existen otras métricas de medición, generalmente los ingresos obtenidos.

Medir la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos conlleva la necesidad de evaluar las políticas públicas y por ende la calidad de los servicios que ofrece.

6.1 LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), comúnmente conocida como Agencia de Evaluación y Calidad, fue una agencia estatal española cuya misión era la promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas públicos, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) ha sido disuelta por Real Decreto 769/2017 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público en la que se suprime la figura de la Agencia Estatal.

Actualmente las competencias de la AEVAL han sido asumidas por la **Secretaría de Estado de Función Pública**, que define la evaluación de políticas públicas como un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una intervención pública, sea ésta: una política, plan, programa o norma, para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos (resultados e impactos).

Objetivos que persigue la evaluación de las políticas públicas:

- Permite promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, y contribuye a la mejora de la calidad democrática.
- Es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones basada en evidencias.
- Favorece la eficacia y la eficiencia en la actuación pública, promoviendo una mayor racionalidad del gasto público.
- Es una herramienta de aprendizaje y contribuye a la mejora de la dimensión estratégica y operativa de la acción pública.
- Fomenta la participación en la acción pública.

6.2 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El Real Decreto 307/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, establece en su artículo 2 punto 5, que el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, está adscrito a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, con nivel orgánico de Subdirección General.

Al **Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas** le corresponde desarrollar en el ámbito de la administración General del Estado y sus organismos públicos:

- La evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales.
- El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.
- La formulación y difusión de metodologías de evaluación.
- El fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública.
- El apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen desde la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
- La formación en materia de evaluación de políticas públicas.
- La elaboración de documentos técnicos y metodologías sobre evaluación de políticas públicas.
- Participación en diversos organismos, organizaciones y foros relacionados con la evaluación de políticas públicas.

6.3 MODELOS DE EXCELENCIA PARA GESTIONAR LA CALIDAD

En el marco de la NGP se desarrollaron modelos de gestión de la calidad. Entre los más destacados para las AAPP:

CAF: El Marco Común de Evaluación (CAF). Es una herramienta de gestión de la calidad total, desarrollada por y para el sector público e inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Está basada en la premisa de que los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los procesos. El modelo examina la organización desde distintos ángulos a la vez, con un enfoque holístico del análisis del rendimiento de la organización.

El Modelo EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora): **El RD 951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora de la calidad en la AGE**, integrando seis programas para la mejora continua de los servicios. Concretamente, en la Resolución de 6 de febrero de 2006 de la Secretaría General para la administración pública, en la que se aprueban las directrices generales para el desarrollo de los programas del Marco General establecido en el RD 951/2005, se recoge en el apartado quinto que entre los modelos de calidad se encuentra el EVAM diseñado por el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), cuya Guía de Evaluación se aprueba en el apartado primero de la Resolución. El Modelo EVAM permite, además de la realización de un diagnóstico, la determinación de actuaciones concretas encaminadas a la mejora continua y a la valoración de la madurez de la organización. Los objetivos del Modelo EVAM, utilizando la Guía de Evaluación, son los siguientes:

- Realizar la evaluación externa de las organizaciones que no han iniciado aún la autoevaluación.
- Promover el proceso de evaluación en las unidades de la AGE.
- Facilitar la incorporación gradual al proceso de evaluación.
- Poner a disposición de las citadas organizaciones una herramienta de evaluación inicial.
- Transferir a estas organizaciones las metodologías y acciones a establecer para la mejora de su gestión.

7 LA EVOLUCIÓN DE LOS PARADIGMAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON LAS TIC

En un primer momento, las TIC en el sector público contaban con un papel limitado, muy en línea con las dinámicas del modelo **burocrático**, orientadas a la automatización de tareas. Las principales herramientas tecnológicas eran los llamados *mainframe*. Por tanto, las tecnologías de la información en ese primer momento se convirtieron en el complemento ideal del modelo tradicional de las grandes organizaciones burocráticas, con valores de la sociedad industrial y con escasa capacidad para ir más allá de suplantar determinadas tareas internas de gestión. Desde los años 80, la incorporación de los ordenadores dentro de las organizaciones públicas abrió un periodo que se identifica con la informatización del sector público. Al mismo tiempo, se produjeron una serie de avances que consolidaron la revolución digital, también dentro de las AAPP, a través de la expansión de las telecomunicaciones. A partir de los 90, las innovaciones en TIC no pararon de crecer y estuvieron en la base de los desarrollos actuales.

La aparición de la web y la socialización de Internet supusieron un hito clave para el desarrollo de una nueva lógica en la gestión de las organizaciones, orientadas al cambio en las formas de hacer dentro del sector público. La versión más eficiente de **la nueva gestión pública** implicó la utilización de esa capacidad tecnológica para orientarse a la optimización de los procesos internos, la reducción de determinadas cargas administrativas y la digitalización de procesos, en una lógica parecida al desarrollo del comercio electrónico en el sector privado.

Desde una perspectiva externa, y en línea con la **gobernanza pública**, es cierto que las nuevas tecnologías digitales y los sistemas de comunicaciones abrieron las puertas del sector público a otros actores, no sólo a través de la puesta a disposición de información o servicios en línea, sino también como consecuencia del desarrollo de sistemas de comunicaciones cada vez más sofisticados y la interoperabilidad entre AAPP.

En una última fase de innovación tecnológica, cuenta con unas características intrínsecas que están poniendo las bases de verdaderas transformaciones en determinados sectores económicos, en nuevos modelos organizativos y, en consecuencia, en la gestión pública. En este sentido, las capacidades disruptivas de las nuevas tecnologías en el sector público derivan de factores como:

- La incorporación de agentes externos de la organización a los procesos de toma de decisiones.
- Las dinámicas colaborativas que se requieren para poner en marcha determinados proyectos en grupos de trabajo distribuidos.
- La transparencia de los procesos de relación con el entorno.
- La reducción de los costes de puesta a disposición de la información.

Se puede concluir que las disrupciones tecnológicas inoculan un nuevo *modus operandi*, capaz de alterar unas relaciones de poder jerárquicas por otras basadas en el mérito, así como una gestión pública cerrada, no participativa y fragmentada, por una gestión pública abierta, participativa y relacional.

El uso de la Inteligencia Artificial, el Big Data, así como la gobernanza del dato, abren un mundo de posibilidades, donde el análisis de datos se hace decisivo para la toma de decisiones, la orientación de las políticas públicas y la gestión de las AAPP.

8 REFERENCIAS NORMATIVAS A LA GESTIÓN PÚBLICA

En el presente epígrafe se recogen una serie de extractos normativos donde se pone de manifiesto el impacto de los conceptos vistos en los diferentes modelos de gestión en la normativa española, tales como eficacia, eficiencia, directivo público, calidad, estatuto de los funcionarios públicos, transparencia ...etc. Se recomienda al lector una lectura de los mismos con el fin de entrelazar ideas y conceptos teóricos con su plasmación en la realidad.

8.1 Constitución Española de 1978.

Artículo 103 de la Constitución.

Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía**, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará **el estatuto de los funcionarios públicos**, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

8.2 Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Exposición de motivos de la Ley 6/1997.

Exposición de motivos

II. El servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la planta de la Administración General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe reordenarse en función de estos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada Administración y a **recibir servicios públicos de calidad**.

El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, **la transparencia** en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos **no son más que gestores de intereses ajenos**, los del cuerpo social, por lo que deben **rendir cuentas** de su gestión ante los ciudadanos.

Artículo 4 de la Ley 6/1997.

Artículo 4. Principio de servicio a los ciudadanos.

1. La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos:

a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.

b) **La continua mejora de los procedimientos**, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.

2. La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos:

b) Puedan **presentar reclamaciones** sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.

Artículo 31 de la Ley 6/1997.

Artículo 31. Simplificación de los servicios periféricos.

La organización de la Administración periférica del Estado en las Comunidades Autónomas responderá a los principios **de eficacia y de economía** del gasto público, así como a la necesidad de evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones públicas. Consecuentemente, se suprimirán, refundirán o reestructurarán, previa consulta a los Delegados del Gobierno, los **órganos** cuya subsistencia resulte innecesaria a la vista de las competencias transferidas o delegada a las Comunidades Autónomas y, cuando proceda, atendiendo al marco competencial, a las Corporaciones locales, y de los medios y servicios traspasados a las mismas.

Artículo 71 de la Ley 6/1997.

Artículo 71. **Balance de resultados e informe de gestión.**

Los titulares de los centros gestores del gasto **responsables** de los distintos programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las correspondientes cuentas anuales, en los términos establecidos en el artículo 128 de esta ley.

8.3 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015.

TÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto. 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. h) Transparencia. i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

Artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015.

CAPÍTULO II Personal directivo
Artículo 13. Personal directivo profesional. El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los **criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.**

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

8.4 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Preámbulo de la Ley 3/2015.

PREÁMBULO

Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, **constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad.** En este sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas **condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas.** Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las normas aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a una información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.

Artículo 3 de la Ley 3/2015.

Artículo 3. Ejercicio del alto cargo.

1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, además de a las disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, especialmente a los siguientes principios:

- a) **Interés general:** servirán con objetividad a los intereses generales.
- b) **Integridad:** actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses.
- c) **Objetividad:** adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio.
- d) **Transparencia y responsabilidad:** adoptarán sus decisiones de forma transparente y serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción.
- e) **Austeridad:** gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el gasto.

8.5 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Preámbulo de la Ley 40/2015.

PREÁMBULO

La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de actuación y de funcionamiento del sector público español.

Entre los principios generales, que deberán respetar todas las Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya mencionados en la Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, **destaca la incorporación de los de transparencia y de planificación y dirección por objetivos**, como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrativas.

9 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1) Diferencias entre el modelo de gestión público y el modelo de gestión privado.

a) Los recursos que manejan:

i) Privada:

- (1) Capital que pertenece a propietarios, inversores privados y accionistas.
- (2) Ingresos en la administración privada es por las ventas de su producto o servicio.

ii) Pública:

- (1) Capital que pertenece al Estado.
- (2) Proviene de los impuestos de los ciudadanos del país.

b) Según sus objetivos:

- i) **Privada:** maximizar sus utilidades y minimizar sus costes.
- ii) **Pública:** beneficiar a la sociedad y satisfacer al ciudadano.

c) Toma de decisiones:

- i) **Privada:** responsabilidad de la directiva, los administradores y los accionistas.
- ii) **Pública:** gobierno y directivos.

d) Campo de aplicación:

- i) **Privada:** la empresa de capital privado.
- ii) **Pública:** todo el país.

e) Innovación:

- i) **Privado:** aumentar su nivel de competitividad. Es necesario que estas promuevan la innovación en los procesos de cada nivel.
- ii) **Público:** casi nula.

2) La crisis de la burocracia como sistema de gestión.

- a) Origen del modelo burocrático.
 - i) Primeras referencias al modelo:
 - (1) Vicent de Gournay en el siglo XVIII.
 - (2) Max Weber en su obra de 1921 *"Economía y Sociedad"*. Concepción de burocracia en su dimensión más moderna.
 - ii) Causas que posibilitan la aparición del modelo, según Max Weber:
 - (1) Aumento de tareas administrativas.
 - (2) Impulso de las bases sociales
 - (3) Nivelación de rentas en la sociedad.
 - iii) Objetivo: buscar un modelo de organización racional y eficaz para las administraciones.

3) El modelo de organización burocrática.

- a) Conceptos clave:
 - i) Racionalidad gerencial: objetivo garantizar la eficacia y la eficiencia.
 - ii) Racionalidad legal: sometimiento pleno de las administraciones al derecho.
- b) Idea de modelo burocrático para Max Weber: la racionalidad legal prima sobre la racionalidad gerencial.

4) Características del modelo burocrático:

- a) Pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.
- b) Principio de jerarquía.
- c) Todos los documentos y comunicaciones por escrito.
- d) Racionalidad en la división del trabajo.
- e) La preparación técnica para el puesto.
- f) Especialización de la administración:
 - i) Las AAPP sirven únicamente intereses públicos.
 - ii) No pueden concurrir intereses privados en los funcionarios.
 - iii) Apenas se da participación a la sociedad en el diseño de políticas.
 - iv) La ley debe perseguir el bien común.

- g) Funcionarios:
 - i) Especialistas en su cometido.
 - ii) Designados en base al mérito y la capacidad.
 - iii) Se deben encontrar protegidos para garantizar su independencia.
 - h) Principio de máxima seguridad jurídica.
 - i) Principio de delegación.
 - j) Separación de la esfera política (dirección política) de su ejecución por la administración.
- 5) **La crisis del modelo:**
- a) Modelo predominante durante las décadas 50 y 60.
 - b) Acontecimientos que impulsan su crisis:
 - i) Paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento.
 - ii) Corriente de pensamiento intelectual crítico con el modelo.
 - iii) El aumento de la complejidad de la realidad.
 - iv) La crisis fiscal de los años 70, la crisis del petróleo y la crisis.
 - v) Modelo neoliberal vs Keynesianismo.
 - c) Principales críticas al modelo:
 - i) Dificultad de adaptación.
 - ii) Falta de iniciativa.
 - iii) Sistema rígido y exceso de reglamentación.
 - iv) Deterioro en la gestión de recursos humanos.
- 6) **Objetivo:** hacer confluir los principios de eficacia y eficiencia con el de legalidad.

7) La adecuación de las técnicas del sector privado

a) Origen de la Nueva Gestión Pública

- i) Surge a finales de los años 80.
- ii) Proviene de EEUU.
- iii) Objetivo: acercar la gestión privada a los procedimientos de gestión pública.
- iv) La década de los 80 viene caracterizada por:
 - (1) Globalización y crisis de financiación del estado del bienestar.
 - (2) Mayor demanda de servicios públicos.
 - (3) Plano político institucional: complejidad y diversidad de agentes e interlocutores.
- v) Los ejes centrales de transformación del Estado fueron:
 - (1) Privatización.
 - (2) Desregulación.
 - (3) Descentralización administrativa.
 - (4) Reformulación de los Recursos Humanos.
 - (5) Tercerización de los servicios de apoyo a la desburocratización.
 - (6) Orientación de la gestión hacia la consecución de metas y objetivos.

b) Principales postulados de la Nueva Gestión Pública:

- i) Descentralización y especialización.
- ii) Desregulación de amplios sectores de actividad.
- iii) Jerarquías aplanadas.
- iv) Desburocratización y ruptura del monolitismo.
- v) Desmantelamiento de la estructura estatutaria.
- vi) Orientación al cliente.
- vii) Incorporación de las técnicas de evaluación como norma.
- viii) Cambios en la cultura organizativa y en la cultura de los empleados públicos.

c) Introducción de técnicas de *management* privado en la administración

- i) Nueva gestión directiva orientada a la consecución de objetivos:
 - (1) Perspectiva estratégica.
- ii) Empleo de nuevas tecnologías:
 - (1) Se introduce el concepto de administración electrónica.
 - (2) Se introduce el uso de TIC en el funcionamiento interno de la administración.
 - (3) Se introducen las TIC para aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
- iii) Orientación al cliente.
- iv) Búsqueda de calidad.
- v) Cambio en el diseño organizativo.
- vi) Se introducen herramientas de gestión.

d) Límites a la aplicación en la administración pública de los principios de gestión empresarial

- i) Escasa participación ciudadana.
- ii) No respondió a lo esperado:
 - (1) las AAPP no son empresas mercantiles.

8) El *management* público y la gobernanza

a) Replanteamiento de la nueva gestión pública

- i) Surgen las dudas sobre los postulados de la NGP:
 - (1) Resultados equívocos.
 - (2) Imposibilidad de medir todo el desempeño como en el sector privado.
 - (3) Imposible separación entre: diseño de política y implementación.
 - (4) Falta de coordinación y colaboración entre actores.

b) La gobernanza:

- (1) La Eficiencia viene determinada por un mayor grado de interacción y cooperación entre los actores públicos, privados y sociales mediante el establecimiento de redes colaborativas.
- (2) Situar el foco de atención en la promoción horizontal de las relaciones entre redes de actores para alcanzar metas colectivas.
- (3) la creación de valor público no solo significa que los directivos públicos sean capaces de identificar nichos de interés, sino también de establecer espacios de co - creación para la ciudadanía.

ii) Un ejemplo de ello es la gobernanza TIC regulada en el **RD 806/2014**.

c) Gobernanza y gobierno abierto.

i) Origen en EEUU, directiva Obama "*Open Government Directive*".

ii) Características:

- (1) El acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información relacionada (*open data*).
- (2) La participación y acción de los ciudadanos (*open action*).
- (3) Centrado de lleno en lograr objetivos:
 - (a) Aumentando la eficiencia.
 - (b) Con mejor gestión.
 - (c) Con transparencia en la información.
 - (d) La involucración de los ciudadanos.
 - (e) Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograr los objetivos deseados.

9) Hacia la excelencia en las Instituciones públicas.

a) Objetivo: captar y evaluar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos.

b) Organismos:

- i) La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
 - (1) Objetivo: la promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas públicos.
 - (2) Disuelta por Real Decreto 769/2017.
 - (3) Las competencias de la AEVAL han sido asumidas por la **Secretaría de Estado de Función Pública**.

ii) Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

- (1) Nivel orgánico de Subdirección General.
- (2) Le corresponde desarrollar en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras:
 - (a) La evaluación de las políticas públicas.
 - (b) Fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.
 - (c) La formación en materia de evaluación de políticas públicas.
 - (d) La elaboración de documentos técnicos y metodologías sobre evaluación de políticas públicas.

10) Modelos de excelencia para gestionar la calidad.

- a) CAF: Marco Común de Evaluación:
 - i) Herramienta de gestión de la calidad total.
- b) Modelo EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora)
 - i) RD 951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora de la calidad en la AGE.

11) La evolución de los paradigmas en la gestión pública y su relación con las TIC.

- a) Modelo burocrático:
 - i) Automatización de tareas.
 - ii) Uso de *mainframes*.
- b) NGP:
 - i) Incorporación de ordenadores.
 - ii) Expansión de las telecomunicaciones.
 - iii) Aparición de la web.
 - iv) TIC orientadas a la optimización de procesos internos.
- c) Gobernanza pública y gobierno abierto.
 - i) Reutilización de datos.
 - ii) Interoperabilidad.
 - iii) Transparencia y participación ciudadana.
 - iv) Uso de tecnologías disruptivas como IA, *Big data*, *Open Data*.

10 GLOSARIO

- AAPP: Administraciones Públicas.
- CCAA: Comunidades Autónomas.
- EEUU: Estados Unidos.
- IA: Inteligencia artificial.
- NGP: Nueva gestión pública.
- RRHH: Recursos Humanos.
- TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

11 TEST

11.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál de los siguientes conceptos está relacionado con la Nueva Gestión Pública?
 - a) Productividad en el desempeño.
 - b) Máxima racionalidad legal.
 - c) Weber.
 - d) Principio de jerarquía.

- 2) En relación con las formas de Gestión Pública, ¿cuál es el orden cronológico correcto?
 - a) Gobernanza, Modelo burocrático, *New management*.
 - b) Modelo burocrático, Nueva Gestión Pública, gobernanza.
 - c) Dirección Pública, modelo de Weber, gobernanza multinivel.
 - d) Redes de gobernanza tradicional, gobernanza moderna, gestión inteligente.

- 3) ¿Cuál de los siguientes artículos de la Constitución Española está relacionado con principios de gobernanza pública?
 - a) 103
 - b) 9
 - c) 45
 - d) 54

- 4) Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 13 "Personal directivo profesional", señale la falsa:
 - a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada administración.
 - b) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
 - c) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
 - d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

- 5) Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos:
- a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la administración.
 - b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.
 - c) Ambas son correctas
 - d) Ambas son falsas

11.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	b
3	a
4	d
5	c

12 BIBLIOGRAFÍA

12.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Arenilla, M. (coord.) (2011). *Crisis y Reforma de la Administración Pública*. La Coruña: Netbiblo. Aucoin, P. (1995).
2. Alba, C. y Navarro, C. (2011). Administrative tradition and reforms in Spain: Adaptation versus innovation. *Public Administration*, 89 (3), 783-800.
1. La burocracia Origen y destino (<https://www.administracionpublica.com/la-burocracia-origen-y-destino/#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20burocracia%20procede%20de,a%20nivel%20intelectual%20como%20popular>)
3. CAF (<https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/CAF2013.html>)
4. Los pilares del gobierno abierto (<https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2012/04/los-tres-pilares-del-open-government/>)
5. Evaluación de políticas públicas (<https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas.html>)
6. La AEVAL (http://www.aeval.es/es/la_agencia/presentacion/index-2.html)

12.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Criado, J. I. (2009). Entre sueños utópicos y visiones pesimistas. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. (2013). Open Government, Social Media y Sector Público. En R. Cotarelo (ed.). *Ciberpolítica. Las Nuevas Formas de Acción Política* (pp. 57-78). Valencia: Tirant lo Blanch. (ed.) (2016). *Nuevas tendencias en la gestión pública*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
2. Criado, J. I. y Rojas Martín, F. (eds.) (2013). *Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto*. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. (eds.) (2015). *Casos de éxito*.
3. Criado, J. I., Rojas-Martín, F. y Villodre, J. (2016). Open collaboration among practitioners and public management researchers in the social media era. The case of NovaGob. Ponencia presentada en la 20th Annual Conference International Research Symposium on Public Management, Hong Kong

4. Constitución Española (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>)
5. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-7878>)
6. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719>)
7. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado(<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3444>)
8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf>)
9. RD 806/2014 sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la AGE y sus organismos Públicos, que recoge la esencia del modelo de gobernanza TIC y su relación con el paradigma de gobernanza (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9741>)